

경고·주의·통보

제 목 20□□년 □반기 ○○분야 경력직 채용 업무 부당 처리
소 관 부 서 인재개발처
구 분 채용업무
내 용

1. 사건개요

○○○○○ △△△은 20□□년 □반기 경력직 채용 시 ○○○○분야 ○○5급에 지원하면서 ‘○○○○운전면허 소지 후 ○○○○ 운전업무 경력 5년 이상’을 충족한다고 입사지원서를 작성하였고, 당시 인재개발처에서는 보통인사위원회를 개최하여 △△△의 경력에 대한 심의를 거쳐 최종 합격 처리하였다. 그런데, △△△의 경력과 관련한 신고 내용을 확인한 결과, 일부 경력이 채용요건인 ○○○○ 운전업무로 보기 어려운 점이 있어 감사에 착수하였다.

2. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○ △△△이 20□□년 □반기 경력직 채용 시 제출하였던 ○○○○ ○○에서 발급한 경력증명서에 기재된 직무 중 채용요건에 해당하는 것은 ‘○○안전원’이었으나, 경력증명서에는 ‘○○지원’과 ‘○○안전원’ 업무를 동시에 수행한 것으로 되어있고, 조사결과 △△△은 ‘○○안전원’ 업무를 주로 하지 않는 ‘○○지원’ 부서에서 근무했기에 채용요건을 충족한 것인지 명확하지 않았다.

이에 대해 △△△은 해당 경력증명서는 정당하게 발급한 그대로이고, 채용

당시 인사담당자에게 본인은 여러 업무를 ‘포괄적’으로 수행하였으며, ‘○○안전원’ 업무는 인력 공백시 지원을 나갔던 것이라고 설명하였던 바, 공단이 이를 경력으로 인정해주어 채용된 것으로 생각한다고 하였는데, 감사실은 이러한 사실을 확인하기 위해 △△△이 근무했던 ○○○○○○에 3차례 공문을 보내고 3차례 직접 방문하여 자료협조를 요청하였지만 개인정보 등을 이유로 협조하지 않아 객관적 증빙자료 확보는 불가능하였다.

한편 당시 채용과정을 살펴보면, 인재개발처에서는 △△△이 근무했던 ○○○○○○이 무인운행기관이었기에 무인운전이 운전업무에 해당하는지 법률자문을 시행한 결과 공단 채용공고문에 무인운행방식의 운전경력을 제외한다고 명시하지 않았기 때문에 해당 경력을 제외하는 것은 타당하지 않다고 하였고, 이러한 내용을 바탕으로 인사위원회를 개최하여 심의한 결과 최종 합격 처리하였다. 즉, 당시 인사위원회에서는 무인운전이 운전경력에 포함되는지가 쟁점이었을 뿐 △△△의 복수직무 인정여부는 논의의 대상이 아니었고, 이는 채용담당자가 △△△이 수행한 복수직무의 상세 내용을 알아보기 보다는 근무기간 중 운전행위를 지속하였다는 맥락에서 이해하였기 때문으로 판단된다.

3. 확인된 문제점에 대한 판단

가. △△△의 경우, 채용기준인 ○○○○ 운전업무 경력 5년을 충족하지 못한 것으로 판단되나, 고의로 허위사실을 기재하였다는 사실을 입증할 수 없음

△△△은 ‘○○지원’ 업무를 주로 수행하면서 해당 인원 공백 시에만 부수적으로 ‘○○안전원’ 업무를 수행하여 실질적인 운전업무 경력은 공단이 채용공고에서 요구한 경력에 미치지 못한다. 그러나 ○○○○○○의 협조 거부로

경력증명서 진위여부, ○○○○○○에서 본인이 ○○운전업무종사자로 관리되었다는 △△△의 주장 등을 객관적으로 확인할 수 없게 되어 △△△이 사실과 다른 지원서를 제출한 행위에 대한 고의 또는 중과실을 입증할 수는 없다.

나. 공단 인재개발처(채용담당자)의 경우, 결과적으로 지원자에 대한 경력 판단이 적절하지 못하였으나, 일반적인 주의의무는 다하였음

공단 인재개발처(채용담당자)에서는 △△△의 실제 직무에 대한 판단이 아닌 무인운전이 운전업무 경력에 포함될 수 있는지에 대해서만 검토하였고, 결국 법률자문 및 인사위원회 심의를 통해 최종 합격 처리하였다. 즉, 공단 인재개발처는 「공공기관 공정채용 가이드북」에 따라 응시자의 지원자격 요건 충족 여부를 확인하고 지원자가 제출한 증빙자료의 진위 여부를 파악하여야 하며, 공단 「채용업무처리세칙」 제48조(전력조회) 및 「인사관리세칙」 제79조(전력조회)에 따라 유관기관이나 기타 기업체 등에서 근무한 경력을 가진 자를 임용할 경우에는 해당 직원이 전에 근무하였던 기관의 장에게 근무경력조회서(공단 서식)에 의하여 전력을 조회하여야 하나, ○○○○○○에 근무경력조회 요청 공문은 발송하였지만 답신을 받지 못한 채 ○○○○○○ 직원과의 유선통화를 통해 지원자의 세부 직무가 아닌 무인운전 형태에 대한 구두 답변만 받고 인사위원회 심의를 거쳐 합격 처리하였다. 결국, △△△은 채용 공고된 자격요건을 미충족함에도 이를 충족한다는 지원서를 제출하였고, 인재개발처는 지원자의 경력에 대한 적절한 판단을 하지 않아 채용 경력 기준을 충족하지 않는 지원자를 합격시켜 감사일 현재까지 근무하게 되었다.

다만, 입사지원서에는 ‘○○○○○ 및 ○○지원’ 이라고 기재되어 포괄적 업

무로 이해될 수도 있는 점, △△△이 제출한 경력증명서 상단에 직무가 ‘○○ 안전원’ 만 단독으로 기재돼 오인의 여지가 있는 점, 근무경력조회 공문 답신은 받지 못했으나 유선확인 받은 점 및 규정에 따른 답신을 받았더라도 공단 서식에는 직무내용란이 없어 확인이 가능하였을지는 미지수라는 점, 채용공고문에 따라 지원자의 신뢰 보호를 우선 판단한 점, 지원자의 경력에 대해 문제의식을 가지고 법률자문 및 인사위원회의 심의를 거친 점 등을 볼 때 일반적인 주의의무는 다하였던 것으로 보인다.

조치할 사항

① 인재개발처는, △△△이 채용 당시 이전 근무회사에서 정상적으로 발급한 경력증명서를 제출하여 채용절차 및 인사위원회 심의를 거쳐 합격하여 현재까지 문제없이 근무하고 있으므로, 공단 규정 상 징계 또는 면직 처분 등의 근거가 없는 이상, 인사에 관한 중요사항을 심의하는 인사위원회를 통해 복수 직무에 대한 경력 인정여부 등을 심의하고 필요 시 후속조치를 취하시기 바랍니다. 다만 채용 취소는 실질적으로 해고에 해당하며, 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없는 정도로 근로자에게 책임있는 사유가 있는 경우에 한해 징계 해고의 정당성이 인정된다는 점을 충분히 고려하시기 바랍니다. (통보) 또한, 20□□년 □반기 채용 시 △△△의 경력사항을 면밀히 검토하지 않았기에 향후 채용업무 관리를 철저히 하고, (기관주의) 「인사관리세칙」의 근무경력조회 회보서에 직무내용란을 신설하는 등, 채용 시 경력 사항에 대한 검토 및 사후조치를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

② 인재개발처 채용담당자였던 ▽▽▽은 지원자의 복수직무 경력사항의 검토가

충분하지 못하였지만, 유선으로 진위여부를 확인한 경력증명서를 신뢰하였고, 문제가 된 복수직무 내용을 쉽게 파악하기 어려웠던 제반 사정 및 여타 채용비위 사례와 달리 절차를 준수하려는 노력 외에 비위행위의 고의성이 전혀 보이지 않는다는 점(성실하고 능동적으로 업무를 처리하였고, 중대한 절차상 하자가 없었음)을 고려하여 경고 조치합니다. (경고)

③ 인재개발처장이었던 ○○○은 소속장으로서 면밀한 검토가 부족하였고, 채용업무의 중요성을 고려하여 담당자의 업무를 더욱 철저히 감독할 필요가 있었다는 점을 감안하여 채용담당자와 동일한 수준인 경고 조치합니다. (경고)